

## ข้อตกลงรักษาความลับ

ข้อตกลงฉบับนี้ทำขึ้น เมื่อวันที่ 18 เดือน พฤษภาคม 2569 ณ บริษัท คัมเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 358 ถนน เลียงเมืองนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ระหว่าง

**บริษัท คัมเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)** โดยคุณเกรียงศักดิ์ อำนวนยโชค ตำแหน่ง Information Communication Technology ตัวแทนผู้มีอำนาจลงนาม เลขที่ 358 ถนน เลียงเมืองนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 ซึ่งต่อไปในข้อตกลงจะเรียกว่า **"บริษัท"** ฝ่ายหนึ่ง กับ

(นาย) test นามสกุล test อายุ 1 ปี  
เลขประจำตัวประชาชน 1118700111111 บ้านเลขที่ 1 ซอย 1  
ถนน 1 ตำบล ในเมือง อำเภอ เมือง  
จังหวัด นนทบุรี หมายเลขติดต่อ 0968861756

ปรากฏตามสำเนาบัตรประชาชนที่รับรองสำเนาถูกต้องซึ่งต่อไปในข้อตกลงนี้จะเรียกว่า **"พนักงาน"** อีกฝ่ายหนึ่ง

โดยที่บริษัทเป็นเจ้าของข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจทางการค้า และระบบการบริหารจัดการ ทั้งภายในและภายนอกของ บริษัท คัมเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า **"ข้อมูลที่เป็นความลับ"** มีความประสงค์ที่จะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้แก่พนักงาน และพนักงานมีความต้องการที่จะใช้ข้อมูลของบริษัท เพื่อการปฏิบัติงานตามตำแหน่งและหน้าที่ในฐานะพนักงานของบริษัท ซึ่งบริษัทประสงค์ที่คุ้มครองเรื่องดังกล่าวไว้เป็นข้อมูลที่เป็นความลับ

ด้วยเหตุผลสำคัญในการปฏิบัติงานของพนักงาน ในฐานะพนักงานของบริษัท ย่อมได้รับรู้ข้อมูลที่เป็นความลับ

ในการนี้ เพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและความมั่นคงของ ทั้งสองฝ่ายจึงตกลงทำข้อตกลงนี้ขึ้น เพื่อการปฏิบัติตามข้อตกลงต่างๆ ในการไม่เปิดเผยข้อมูล โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้

**ข้อ 1. ในข้อตกลงนี้ "ข้อมูลที่เป็นความลับ"** หมายความว่า ข้อมูลกระบวนการบริหารจัดการภายในของบริษัท และข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจ โครงสร้าง ลูกค้า ผู้รับจ้าง และกิจการค้าของบริษัท หรือข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและกิจการค้าของบริษัท รายงาน ผลการวิเคราะห์ ความคิดเห็น แบบแปลน เอกสารอื่นใดที่พนักงานได้จัดทำขึ้น หรือได้ทำร่วมกับผู้อื่น ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม และข้อมูลใดๆ สิ่งสื่อความหมายให้รู้ข้อความ เรื่องราว ข้อเท็จจริง หรือสิ่งใด ไม่ว่าการสื่อความหมายนั้นจะผ่านวิธีการใด ๆ และไม่ว่าจะจัดทำไว้ในรูปใด ๆ และให้หมายความรวมถึงสูตร รูปแบบ แนวความคิด งานที่ได้รวบรวมหรือประกอบขึ้น โปรแกรม วิธีการ เทคนิค หรือกรรมวิธีประมวลผลด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ด้วย

รวมทั้งข้อมูลของบุคคลภายในและภายนอกที่บริษัทได้เปิดเผยแก่พนักงาน หรือข้อมูลได้รับมาโดยหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้งทางตรงหรือทางอ้อม และบริษัทประสงค์ให้พนักงานเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวไว้เป็นความลับ และความลับทางการค้าของบริษัท โดยข้อมูลดังกล่าวจะเกี่ยวข้องกับข้อมูลลูกค้า ข้อมูลการเงินและบัญชี หรือแผนทางการตลาด หรือแผนธุรกิจต่างๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ กระบวนการ ขั้นตอนวิธี โปรแกรมคอมพิวเตอร์ แบบ ต้นแบบ ภาพวาด สูตร เทคนิค การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ข้อมูลการตลาด และข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่เป็นความลับดังกล่าว ถือว่า มีความสำคัญยิ่ง และเป็นความลับที่มีอาจเปิดเผยต่อสาธารณะได้ และห้ามเปิดเผยแก่บุคคลภายนอก หรือองค์กรที่ 3 โดยเด็ดขาด พนักงานทราบถือว่า ข้อมูลที่เป็นความลับเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทโดยแท้

**ข้อ 2. พนักงานตกลงรักษาไว้ซึ่งข้อมูลที่เป็นความลับ** ทั้งในรูปแบบข่าวสาร และข้อมูลใด ๆ ของบริษัท ตลอดถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเทคนิค เทคโนโลยี ข้อมูลลูกค้า ข้อมูลผู้รับจ้าง ข้อมูลทางการเงินหรือเรื่องอื่นใดที่พนักงานได้รับรู้รับทราบ เนื่องจากการปฏิบัติงานให้แก่บริษัทตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลยังเป็นของบริษัท และไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับใด ๆ แก่บุคคลที่สามโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากบริษัท โดยพนักงานจะไม่นำเอาข้อมูลที่เป็นความลับไปใช้ ในประการที่อาจทำให้บริษัทเกิดความเสียหายหรือเสียประโยชน์

**ข้อ 3. พนักงานตกลงจะดำเนินการตามขั้นตอนที่จำเป็นอย่างสุดความสามารถ** เพื่อหลีกเลี่ยงมิให้ข้อมูลที่เป็นความลับถูกเปิดเผย และใช้ความระมัดระวังอย่างยิ่ง เพื่อป้องกันบุคคลที่เกี่ยวข้องเข้าถึงข้อมูลอันเป็นความลับนั้น

**ข้อ 4. ข้อจำกัดในการใช้ข้อมูล** ข้อมูลที่บริษัทหรือในนามของบริษัทที่เปิดเผยแก่พนักงานให้ใช้เพื่อการปฏิบัติงานตามตำแหน่งและหน้าที่ในฐานะพนักงานของบริษัทเท่านั้น โดยห้ามมิให้ใช้เพื่อดังต่อไปนี้

- 4.1 ห้ามใช้เพื่อหาประโยชน์ส่วนตัว
- 4.2 ห้ามใช้เพื่อหาประโยชน์ในการร่วมมือกับบุคคลหรือองค์กรอื่นใด
- 4.3 ห้ามใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในเชิงพาณิชย์
- 4.4 ห้ามใช้ หรือพยายามที่จะใช้ข้อมูลหรือสิ่งที่ได้มาจากข้อมูลเพื่อการอื่นใด โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ให้ข้อมูล
- 4.5 ห้ามอ้างถึงหรือรวมเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของการประชันชัฏใด ๆ นอกจากจะได้รับอนุญาตจากผู้ให้ข้อมูล หรือขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ ในนามของผู้รับข้อมูลหรือผู้อื่นผู้ใดยกเว้นผู้ให้ข้อมูล

**ข้อ 5. พนักงานจะไม่กระทำ หรือดเว้นกระทำ หรือยอมให้ผู้อื่น** เพื่อการคัดลอก ดัดแปลง ทำซ้ำ แก้ไข เพิ่มเติม อัดหรือทำสำเนา ถ่ายภาพ หรือกระทำการอื่นใดกับเอกสารดังกล่าวของบริษัทโดยเด็ดขาด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทแล้วเท่านั้น

**ข้อ 6. ภายใต้การปฏิบัติงาน** บริษัทมีสิทธิทำการตรวจสอบ เรียกดู ข้อมูลที่เป็นความลับตามที่ข้อ 2. ที่พนักงานเก็บรักษาไว้ และมีสิทธิเรียกร้องต่อพนักงานให้ดำเนินการแก้ไขหรือตามมาตรการที่กำหนด หากตรวจพบข้อมูลที่เป็นความลับที่ไม่ถูกต้อง นอกจากนี้บริษัทยังมีสิทธิเรียกร้องต่อพนักงานให้แก้ไขปรับปรุงนโยบายและมาตรการปฏิบัติงานของพนักงาน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรักษาข้อมูลของบริษัท

**ข้อ 7. เมื่อได้รับการร้องจากบริษัท หรือหน่วยงานตัวแทนของบริษัท** การนั้น พนักงานมีหน้าที่ต้องส่งมอบทรัพย์สินและเอกสารทั้งหมด ซึ่งเป็นข้อมูลที่เป็นความลับ ที่เป็นของบริษัท และข้อมูลที่บริษัทเจ้าของกรรมสิทธิ์ ที่อยู่ในการครอบครองของพนักงานให้แก่บริษัท โดยพลันทันที

**ข้อ 8. ข้อตกลงรักษาความลับนี้มีผลบังคับตั้งแต่วันที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายลงนาม** โดยให้ข้อตกลงฉบับนี้มีผลตั้งแต่เริ่มเข้าทำงานในบริษัท และพนักงานจะเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับได้ต่อเมื่อได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากฝ่ายผู้ให้ข้อมูลดังกล่าวก่อน หรือจนกว่าข้อมูลที่เป็นความลับนั้นกลายเป็นข้อมูลที่ไม่ใช่ความลับโดยชอบด้วยกฎหมาย

**ข้อ 9. การชดเชยค่าเสียหาย** หากพนักงานปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ หรือปฏิบัติผิดพลาดผิดข้อตกลงรักษาข้อมูลความลับตามข้อตกลงนี้ข้อหนึ่งข้อใด หรือกระทำการใดๆ เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท พนักงานตกลงยินยอมชดเชยค่าเสียหายแก่บริษัททั้งหมดภายในกำหนดเวลาที่บริษัทเรียกร้อง และ/หรือบุคคลที่ได้รับความเสียหายสำหรับความเสียหายเช่นว่านั้น และบริษัทมีสิทธิลงโทษทางวินัยแก่พนักงานตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท

**ข้อ 10. ในกรณีที่ข้อตกลงนี้ข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อแห่งข้อตกลงนี้ตกเป็นอันไม่สมบูรณ์ หรือตกเป็นโมฆะด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม** ความไม่สมบูรณ์หรือความเป็นโมฆะของข้อตกลงเช่นว่านี้จะไม่กระทบกระเทือนถึงความสมบูรณ์ของข้อตกลงในส่วนอื่น ๆ

ข้อตกลงนี้ มีข้อ 1. ถึงข้อ 10. จำนวน 4 หน้า และถูกจัดทำขึ้น 1 ฉบับ คู่สัญญาได้อ่าน และเข้าใจข้อความในสัญญาโดยละเอียดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญ และต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ.....**เกรียงศักดิ์ อำนวยโชค**.....บริษัท

(คุณเกรียงศักดิ์ อำนวยโชค)

Information Communication Technology

บริษัท คัมเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ลงชื่อ.....**test test**.....พนักงาน

(นายtest test)

ลงชื่อ..........พยาน

(กิตติพัฒน์ มานุษ)

ลงชื่อ.....พยาน

(.....)